

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : △△요양원 사무직 4급 직원B
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ‘03. 4. 1. 사무직으로 입사하여 ◆●보훈병원 근무를 시작으로 ‘18. 7. 1.~‘19. 6. 30. 기간에는 △△요양원에서 ☒●과장으로 근무하였고, 현재는 ☒◆과장으로 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은 규정 제6조의3(품위유지의무)에는 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 「사회복지사업법 시행령」 제2조 제1항 [별표 1] “사회복지사의 등급 별 자격기준과 같은 법 시행규칙 제3조 [별표 1] “사회복지학 전공교과목과 사회복지 관련 교과목”의 규정에 따르면 사회복지사 2급 자격을 취득하기 위해서는 사회복지시설을 방문하는 사회복지사현장실습을 필수적으로 120시간 이수(‘19. 9. 30.까지 이수시간 기준)를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 △△요양원 직원으로 근무하는 징계대상자는 제규정을 준수하고, 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 직원으로서 품위가 손상되는 행동을 해서는 아니 되며, 공·사를 분별하여 신속·정확하고 공정하게 업무를 처리해야 하고 사회복지사 실습기관으로 지정되어 실습업무를 주관할 때에는 관계 법률에 따라 실습생이 필요한 이수시간 요건을 충족하였을 때 실습을 인정하는 서류가 발급되도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 '18. 7. 1.~'19. 6. 30. 기간 △△요양원 ☒●과장으로서 사회복지사 실습과정 운영 등의 소관업무를 수행하던 중 '19. 3. 16부터 '19. 5. 4까지 당시 B사 ◎★□실 직원A 실장(이하 직위 생략)이 실제 사회복지현장실습을 수행하지 않았음에도 120시간(15회, 회당 8시간) 실습완료 처리되는 과정에 관여하였습니다.

징계대상자는 직원A으로부터 공단 소속 직원이 △△요양원에서 실습이 가능한지에 대한 문의를 받고, 이에 실습이 가능하다고 확인해주었으며, 이후 치과 치료 일정으로 인하여 실습일정을 매주 토·일요일로 정하여 정기적으로 받지 않고 치료가 있는 주는 일요일만 실습하고 이후 부족한 시간은 평일날 휴가를 사용해 실습을 진행하는 것이 가능한지에 대한 추가 문의를 받았습니다.

그런데 징계대상자는 직원A의 일정상 정상적으로 실습을 수행하기 어려울 것으로 미리 판단하여 사회복지사 실습을 운영하는 실습지도자(슈퍼바이저) 직원D 대리(이하 직위 생략)에게 전체 실습에 참석이 힘든데 실습이 가능한지 문의한 후 가능하다는 답변을 듣고 이를 직원A에게 전달하여 허위 실습이 진행되도록 협조하는 등 실습을 주관하는 부서의 ☒●과장으로서 부당한 실습이 진행되지 않도록 관리·감독해야 할 직위에 있는 자가 부당 실습이 진행되는 것을 통제하지 못하고 본인의 역할에 소홀하였습니다.

그리고 실습처리 과정에서 직원D으로부터 제공받은 다른 실습생⁴⁾의 실습서류를 기초로 직원A을 대리하여 실습일지를 작성함으로써 실제 실습이 한 번도 정상 수행되지 않았음에도 허위실습이 정상적으로 완료된 것으로 처리되도록 조력하였습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 직원A이 주말에 ㉠에서 ㉡으로 내려와 사회복지사 현장실습과 임플란트 치과치료를 병행하기는 곤란할 것이라고 실습 당사자의 정황을 헤아린 것에서 비롯된 실수였으며, 실습지도자에게 문의하는 과정에서 직원D 또한 별다른 거부 의사나 문제 제기가 없이 자연스럽게 진행되었기에 순간적으로 공과 사를 구분하지 못한 판단을 내린 것 같다고 변명하고 있습니다.

그러나 징계대상자의 변명처럼 실습지도자 역할을 수행하는 담당직원이 이의를 제기하지 않았다 하여도 정상 실습 없이 실습을 한 것으로 조작하는 행위가 공정하지 못하다는 것은 일반 사회통념으로 당연히 판단해야 할 사항임에도 사적 친분을 이유로 공사를 구분하지 못하고 부당한 실습을 중개한 행위는 친절·공정의무를 위반한 행동이며, 이후 실습 진행과정에서도 실습지도자와 협조하여 실습서류를 허위 작성한 사항은 자격취득 업무를 관리하는 주무관청의 자격취득관련법상 정당한 업무를 방해한 사항으로 성실의무 위반과 품위유지의무를 위반한 행위에 해당되기도 합니다.

비록 징계대상자가 금품, 향응을 받는 등 특정한 대가를 노리고 위반한 행위가 아니라 사적 친분관계에서 기인된 행위이며 처음부터 허위 서류를 작성하려고 했던 의도가 없었다는 점에서 비위의 도는 경하다고 할 수 있으나 허위실습의 가담 정

4) 다른 실습생 : 해당 기간 무렵 실습생이었던 최〇〇가 작성한 실습일지의 ‘실습생의견’ 내용과 직원A의 실습생 의견 내용이 전체 15회 중 13회의 시작 단어가 일치하고 내용 유사

도를 판단했을 때 징계대상자가 관련서류의 일체를 작성하였다는 점에서 과실의 정도가 작다고 하기는 어렵습니다.

다만 징계대상자가 직원A의 온전한 실습이 어려운 사정을 듣고 도움을 주고자 실습지도자에게 물어보고 전달해주다가 개입된 사정으로 본인이 처음부터 고의적·적극적으로 허위 실습을 주도적으로 중계하고 실습일지를 허위로 작성한 사정이 아니라는 점, 판단실수와 어리석은 본인의 행동이 실무자에게 부담이 될 수 있음을 간과하였고, 직원A과 막역한 사이라는 이유로 의리라 생각하여 공과 사를 구별하지 않고 업무에 임하여 물의를 일으킨 사실을 깊이 반성하며 과오를 모두 인정하고 있는 점 등은 징계양정의 결정에 있어서 참고할 사항으로 사료됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무), 제9조의3(친절·공정의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2021. 1. .

감 사 ★ ○ @